

Atividade – LGPD

Nome: YasminRodriguesdos Santos

Data: 17/08/2026

A) Quais das respostas fornecidas pela empresa estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)? Justifique sua resposta com base na legislação.

Nenhuma das três respostas está de acordo com a LGPD. A cobrança pela exclusão, a recusa da portabilidade e a negativa de acesso aos dados contrariam os direitos previstos no art. 18 da LGPD.

B) Quais dessas respostas fornecidas pela empresa estão em desacordo com a LGPD? Justifique sua resposta.

As três estão em desacordo. O art. 18 garante ao titular direitos como eliminação dos dados, portabilidade e acesso às informações. A empresa não pode negar esses direitos sem uma justificativa legal.

C) Quais direitos Kael pode exigir legalmente nesse caso, de acordo com a LGPD? Apresente a fundamentação.

Kael pode exigir:

- Acesso aos seus dados e confirmação do tratamento (art. 18, I e II);
- Eliminação dos dados, quando aplicável (art. 18, VI);
- Portabilidade dos dados para outro fornecedor (art. 18, V);
- Informações sobre a finalidade e o uso de seus dados (art. 18 e art. 19).

D) Quais cuidados os profissionais de tecnologia da informação devem adotar, no contexto do caso?

Devem seguir os princípios do art. 6º da LGPD, principalmente finalidade, necessidade, transparência, livre acesso, segurança e prevenção. Também devem proteger os dados contra acessos não autorizados e permitir que os titulares exerçam seus direitos.

E) A LGPD faz a distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Com base nas informações fornecidas por Kael, qual(is) dado(s) pode(m) ser considerado(s) sensível(is) de acordo com a legislação? Justifique sua resposta.

Nenhum. Nome, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail e endereço são dados pessoais comuns. Segundo o art. 5º, II, dados sensíveis incluem informações sobre saúde, religião, origem racial ou étnica, opinião política, vida sexual, dados genéticos e biométricos, entre outros.

Base legal: Lei nº 13.709/2018 (LGPD), principalmente arts. 5º, 6º, 16, 18 e 19.